

PODER JUDICIÁRIO
TURMA NACIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA
DOS JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS

PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO N.º 2005.81.10.001065-3

REQUERENTE:	ANA MARIA RODRIGUES DE SOUSA
REQUERIDO:	INSS
ORIGEM:	SEÇÃO JUDICIÁRIA DO CEARÁ
RELATORA	SIMONE LEMOS FERNANDES

I - RELATÓRIO -

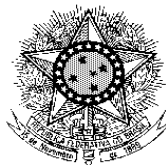
Trata-se de Pedido de Uniformização de Jurisprudência formulado por Ana Maria Rodrigues de Sousa em face de acórdão prolatado pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais do Ceará, que negou provimento ao recurso que interpôs, para manter a sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de aposentadoria rural por idade.

Inconformada, apresentou a requerente este Pedido de Uniformização, sustentando a existência de início de prova material nos autos e que estes documentos não precisam corresponder a todo o período de carência, sendo a prova testemunhal apta a estender a sua eficácia probatória.

Apontou como fundamento da divergência necessária ao conhecimento deste incidente, acórdãos prolatados pelo eg. STJ (REsp 64917/SP, REsp 960.429/CE, AR 3347/CE, EREsp 499370/CE, AgREsp 652.192/CE, REsp 708.773/MS, AR 3496/CE e REsp 980762/SP), por esta Turma Nacional (PEDILEFs 200670950042928, 200570510019810, 200470950101110, 200443009025383, 200443009016456, 200683055013640 e 200672950158613 e Súmulas nºs 6 e 14) e pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região (AC 200205000296052 e 200405990002684).

O incidente foi inadmitido na origem, decisão revista pela Presidência desta Turma Nacional.

É o relatório.



PODER JUDICIÁRIO
TURMA NACIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA
DOS JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS

II – VOTO

Lembro que as hipóteses que autorizam o manejo do incidente de uniformização encontram-se previstas no art. 14 da Lei n.º 10.259/2001, que estabelece a competência desta Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais quando demonstrada divergência entre decisões de Turmas de diferentes Regiões ou quando presente decisão proferida em contrariedade a súmula ou jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça. Este órgão colegiado também já pacificou o entendimento de ser cabível a interposição do incidente em face de divergência com relação a acórdão que profira ou entendimento que tenha sumulado, revelando sua posição pacificada.

Destarte, imprestáveis se afiguram os supostos paradigmas emanados do eg. TRF-5ª Região, por não se enquadrarem como decisões de Turmas de diferentes Regiões, do STJ ou deste Colegiado Nacional.

Prossigo, analisando a necessária pertinência temática e a alegada divergência, de maneira a verificar a possibilidade de conhecimento deste recurso. Transcrevo, para tanto, trecho da fundamentação do acórdão recorrido, que trata da questão em debate:

“Penso que esta soma de requisitos não se perfez na espécie, além de não ser possível a comprovação do exercício da atividade rural através de prova exclusivamente testemunhal (Súmula 149/STJ).

O contrato de uso de terras do DNOCS em nome do avô, a aposentação do pai como trabalhador rural (04/1979 a 04/1992) e a percepção de pensão por morte pela mãe (04/1992 a 08/96) da requerente configurar-se-iam como início de prova material. No entanto, são provas em período remoto, só minimamente coincidente com o período de carência, pelo que não se afigura processualmente vital a ouvida das testemunhas.

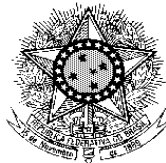
Não há nulidade no procedimento do juízo *a quo* de suprimir fase processual inútil (protelatória), decidindo a questão antecipadamente.” (fls. 60)

Já os aresto invocados como paradigmas encontram-se assim lavrados:

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO. TRABALHADOR RURAL. CERTIDÃO DE CASAMENTO. CERTIFICADO DE ISENÇÃO DO SERVIÇO MILITAR. INÍCIO RAZOÁVEL DE PROVA MATERIAL.

I- Havendo início de prova material contemporânea é admissível a ampliação de sua eficácia probatória, mediante depoimentos prestados por testemunhas. Aplicação da Questão de Ordem nº 6 desta Turma.

II- Incidente conhecido e parcialmente provido.



PODER JUDICIÁRIO
TURMA NACIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA
DOS JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS

(PEDILEF 200670950042928, rel. Juiz Federal Renato César Pessanha de Souza, TNU, DJ de 07/05/2008)

PREVIDENCIÁRIO. LABOR RURAL. INÍCIO DE PROVA MATERIAL. BÓIA-FRIA. INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO ADMITIDO E PROVIDO.

I - Está constando no próprio relatório do voto do relator da Turma Recursal a existência de certidão de casamento, datada de 1977, onde consta que o marido da autora era lavrador. A toda evidência o início da prova documental hábil, mesmo que anterior a 1991, início de período que se pretende reconhecidos como de labor rural.

II - Em se tratando de trabalhadores rurícolas volantes, diaristas, safristas ou "bóias-frias", a análise dos pressupostos necessários à concessão dos benefícios previdenciários, há de ser menos rigorosa no que concerne à prova da sua atividade laboratícia, pois, na maioria das vezes, aqueles não possuem meios de comprová-la. Portanto, é imprescindível que seja acolhida a prova testemunhal, ainda que exclusiva, visto ser o único meio probatório ao alcance dos mesmos. III - Perfeita a prova testemunhal produzida nos autos, visto que, em verdade, apenas confirma o que se extrai da documentação apresentada, não tendo o condão de demarcar o início e o fim da atividade rural, conforme se depreende do disposto no art. 55, § 3º da Lei nº 8.213/91 e da Súmula 149 do E. STJ.

(PEDILEF 200570510019810, rel. Juiz Federal Marcos Roberto Araújo dos Santos, TNU, DJ de 04/04/2008)

PREVIDENCIÁRIO. TRABALHADOR RURAL. INÍCIO DE PROVA MATERIAL.

I - A exigência de início de prova material para comprovação de tempo de trabalho rural, em face da dificuldade do trabalhador em amealhar prova documental, deve ser vista de forma ampla, podendo ser utilizadas para tanto, documentos como Certidão de Casamento, Título de Eleitor, matrícula de imóvel em nome de terceiros e matrícula escolar de filho.

II - Autor que não apresentou acórdãos paradigmas quanto à admissibilidade do período de trabalho prestado quando ainda era menor de 12 (doze) anos. Incidente que não se conhece nessa parte.

III - Incidente parcialmente conhecido e provido.

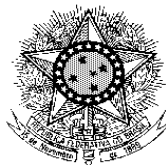
(PEDILEF 200470950101110, rel. Juíza Federal Maria Divina Vitória, TNU, DJ de 15/05/2008)

PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. TRABALHADOR RURAL. INÍCIO RAZOÁVEL DE PROVA MATERIAL. PROVA TESTEMUNHAL IDÔNEA.

I - Havendo início de prova material é admissível a ampliação de sua eficácia probatória, mediante depoimentos prestados por testemunhas.

II - Incidente conhecido e desprovido.

(PEDILEF 200443009025383, rel. Juiz Federal Alfredo Jará Moura, TNU, DJ de 11/03/2008)



PODER JUDICIÁRIO
TURMA NACIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA
DOS JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS

PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO. APOSENTADORIA POR IDADE. TRABALHADOR RURAL. INÍCIO RAZOÁVEL DE PROVA DOCUMENTAL. PARCIAL PROVIMENTO.

I - Título eleitoral, ou certidão emitida pela Justiça Eleitoral, juntamente com documentos que atestem filiação em sindicato rural, constituem documentos idôneos à demonstração de início razoável de prova documental, a fim de demonstrar tempo de serviço rural para fins de concessão de aposentadoria por idade. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

II - Questão de Ordem n. 20.

III - Pedido de uniformização conhecido e parcialmente provido.

(PEDILEF 200443009016456, rel. Juiz Federal Edilson Pereira Nobre Júnior, TNU, DJ de 07/11/2007)

PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO. TEMPO DE SERVIÇO RURAL. INÍCIO RAZOÁVEL DE PROVA MATERIAL. PROVIMENTO.

I - Os documentos apresentados pelo requerente (tais como: declaração da Secretaria de Saúde do Estado de Pernambuco, acompanhado do respectivo prontuário do paciente e declaração do sindicato dos trabalhadores) qualificam-se como hábeis a demonstrar início razoável de prova material que não necessita abarcar a integralidade do período de tempo a ser reconhecido judicialmente. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

II - Pedido de uniformização conhecido e provido.

(PEDILEF 200683055013640, rel. Juiz Federal Edilson Pereira Nobre Júnior, TNU, DJ de 14/12/2007)

“A certidão de casamento ou outro documento idôneo que evidencie a condição de trabalhador rural do cônjuge constitui início razoável de prova material da atividade rurícola” (Súmula nº 6/TNU).

“Para a concessão de aposentadoria rural por idade, não se exige que o início de prova material, corresponda a todo o período equivalente à carência do benefício” (Súmula nº 14/TNU).

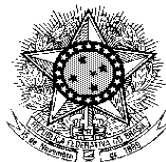
PREVIDENCIÁRIO. TRABALHADOR RURAL. APOSENTADORIA POR IDADE. PROVA.

- VALORAÇÃO DA PROVA. A QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DE LAVRADOR OU AGRICULTOR EM ATOS DO REGISTRO CIVIL CONSTITUI RAZOAVEL INICIO DE PROVA DA ATIVIDADE RURICOLA.

(REsp 52.853/SP, rel. Min. José Dantas, Quinta Turma, julgado em 05/09/1994, DJ 19/09/1994, p. 24711)

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APOSENTADORIA RURAL. COMPROVAÇÃO DO LABOR RURAL. DECLARAÇÃO E CARTEIRA DE FILIAÇÃO SINDICAL. INÍCIO DE PROVA MATERIAL CORROBORADO POR PROVA TESTEMUNHAL.

1. Não se deve aplicar rigor excessivo na comprovação da atividade rurícola, para fins de aposentadoria, sob pena de tornar-se ineficaz, em face das peculiaridades que envolvem o Trabalhador do campo.



PODER JUDICIÁRIO
TURMA NACIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA
DOS JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS

2. O rol de documentos hábeis a comprovar o labor rural, elencados pelo art. 106, parágrafo único da Lei 8.213/91, é meramente exemplificativo. Precedentes.

3. Não sendo a prova material suficiente para comprovar o labor rural (no caso, a carteira de filiação do Sindicato, a guia de contribuição e a declaração sindical), excepcionalmente deve ser dada maior ênfase à prova testemunhal, colhida na instância ordinária, quando esta é capaz de demonstrar, de forma idônea, harmônica e precisa o labor rural exercido pela recorrida, tendo logrado persuadir o Magistrado a quo, dentro do seu livre convencimento, da veracidade dos fatos deduzidos em juízo.

4. Recurso Especial improvido.

(REsp 960429/CE, rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Quinta Turma, julgado em 23/08/2007, DJ 10/09/2007, p. 308)

AÇÃO RESCISÓRIA. PREVIDENCIÁRIO. DOCUMENTO NOVO. APOSENTADORIA POR IDADE. TRABALHADOR RURAL. PROVA MATERIAL. EXISTÊNCIA.

I - Esta Seção, considerando as condições desiguais vivenciadas pelo trabalhador rural e adotando a solução pro misero, entende que a prova, ainda que preexistente à propositura da ação, deve ser considerada para efeitos do art. 485 VII, do CPC. Precedentes.

II - Certidão expedida pela Justiça Eleitoral, qualificando a autora como agricultora, é apta à comprovação da condição de rurícola para efeitos previdenciários.

Ação rescisória procedente.

(AR 3347/CE, rel. Min. Félix Fischer, Terceira Seção, julgado em 28/03/2007, DJ 25/06/2007, p. 215)

PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO RECURSO ESPECIAL. FICHA DE FILIAÇÃO AO SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS. INÍCIO RAZOÁVEL DE PROVA MATERIAL. CORROBORADA POR IDÔNEA PROVA TESTEMUNHAL.

1. O rol de documentos hábeis à comprovação do exercício de atividade rural, inscrito no art. 106, parágrafo único, da Lei 8.213/91, é meramente exemplificativo, e não taxativo, sendo admissíveis, portanto, outros documentos além dos previstos no mencionado dispositivo.

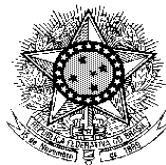
2. A Ficha Cadastral de Filiação ao Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Horizonte/CE constitui início razoável de prova material e, corroborado pela Declaração do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, comprova a atividade do Autor como rurícola, para fins previdenciários. Precedentes desta Corte.

3. Embargos acolhidos.

(EResp 499370/CE, rel. Min. Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 14/02/2007, DJ 14/05/2007, p. 248)

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. PREVIDENCIÁRIO. TRABALHADOR RURAL. INÍCIO RAZOÁVEL DE PROVA MATERIAL. EXISTÊNCIA.

1. Os documentos acostados aos autos, quais sejam, a carteira de filiação a sindicato rural expedida anos antes do ajuizamento da ação e contemporânea ao fato alegado e a declaração do Sindicato dos



PODER JUDICIÁRIO
TURMA NACIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA
DOS JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS

Trabalhadores Rurais de Lagoa do Mato/Itatira-CE, juntamente com a prova testemunhal produzida, demonstram a condição de trabalhadora rural da recorrida para fins previdenciários.

2. Agravo improvido.

(AgRg no REsp 652192/CE, rel. Min. Paulo Gallotti, Sexta Turma, julgado em 03/02/2005, DJ 22/08/2005, p. 354)

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 535, I, DO CPC. NÃO-OCORRÊNCIA. TRABALHADORA RURAL. FICHAS CADASTRAIS. CARTEIRA DE FILIAÇÃO A SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS. INÍCIO RAZOÁVEL DE PROVA MATERIAL. PERÍODO DE CARÊNCIA. COMPROVAÇÃO.

1. Não há ofensa ao art. 535, inciso I, do Código de Processo Civil quando a questão relevante para a apreciação e julgamento do recurso é devidamente analisada pelo aresto hostilizado.

2. Conforme determina a legislação previdenciária (art. 55, caput, da Lei n.º 8.213/91 c/c art. 62, caput e § 4º, do Decreto n.º 3.048/99), o tempo de serviço do trabalhador rural pode ser comprovado através de documentos que levem à convicção do fato a comprovar. Assim, não merece reforma o acórdão proferido pelo Tribunal a quo que, mediante análise do material probatório constante dos autos, entendeu que constitui início de prova material as fichas cadastrais da Autora.

3. Para fins de concessão de aposentadoria rural por idade, a lei não exige que o início de prova material se refira precisamente ao período de carência do art. 143 da Lei n.º 8.213/91, desde que robusta prova testemunhal amplie sua eficácia probatória, vinculando-o àquele período, como ocorre na espécie. Precedentes.

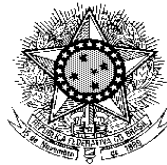
4. Recurso especial desprovido.

(REsp 708773/MS, rel. Min. Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 15/02/2005, DJ 14/03/2005, p. 424)

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO RESCISÓRIA. RAZÕES DA EXORDIAL QUE SE FUNDAMENTAM NA FALTA DE APRECIÇÃO DAS PROVAS. ERRO DE FATO. APOSENTADORIA RURAL POR IDADE. RURÍCOLA. GUIA DE RECOLHIMENTO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO. COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE ITR EM NOME DO EMPREGADOR DA AUTORA. INÍCIO DE PROVA MATERIAL CORROBORADO POR PROVAS TESTEMUNHAIS.

1. A falta de indicação, de forma expressa, do inciso IX do art. 485 do Código de Processo Civil, desde que haja fundamentação suficiente na dedução do pedido rescisório, baseado no erro de fato, não obsta o julgamento da causa. Precedentes.

2. No caso em apreço, os documentos já existentes nos autos originários – Guia de Recolhimento de Contribuição Sindical (GRCS) e comprovante de pagamento de ITR, em nome do empregador –, constituem início de prova material que, juntamente com a prova testemunhal produzida nos autos,



PODER JUDICIÁRIO
TURMA NACIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA
DOS JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS

bastam à comprovação da atividade rurícola, para fins previdenciários. Precedentes.

3. Ação julgada procedente para, em judicium rescindens, cassar o acórdão rescindendo e, em judicium rescisorium, negar provimento ao recurso especial do INSS.

(AR 3496/CE, rel. Mini. Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 12/12/2007, DJ 18/02/2008, p. 23)

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO A DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. INCOMPETÊNCIA DO STJ. APOSENTADORIA RURAL. COMPROVAÇÃO DO LABOR RURAL. CERTIDÃO DE CASAMENTO EM QUE CONSTA A CONDIÇÃO DE RURÍCULA DO MARIDO DA AUTORA. INÍCIO DE PROVA MATERIAL CORROBORADO POR PROVA TESTEMUNHAL.

1. O Superior Tribunal de Justiça não detém competência para examinar, em sede de Recurso Especial, eventual ofensa direta à Constituição Federal, cabendo tal apreciação ao Pretório Excelso, na via recursal extraordinária.

2. Não se deve aplicar rigor excessivo na comprovação da atividade rurícola, para fins de aposentadoria, sob pena de tornar-se infactível, em face das peculiaridades que envolvem o Trabalhador do campo.

3. O rol de documentos hábeis a comprovar o labor rural, elencados pelo art. 106, parágr. único da Lei 8.213/91, é meramente exemplificativo. Precedentes do STJ.

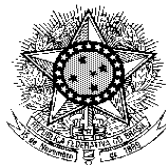
4. Não sendo a prova material suficiente para comprovar o labor rural (no caso, a Certidão de Casamento em que consta a condição de trabalhador rural do marido da autora), deverá ser complementado por firme e idônea prova testemunhal, para que o trabalhador faça jus à aposentadoria, formalidade cumprida pelo recorrente, conforme analisado pelo Magistrado de 1ª instância.

5. Recurso Especial provido.

(REsp 980762/SP, rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Quinta Turma, julgado em 08/11/2007, DJ 17/12/2007, p. 340)

De uma análise dos julgados em confronto deflui, sem maiores esforços, que todos tratam do mesmo tema da idoneidade de determinados documentos para servir como início de prova material, dispensada a necessidade de correspondência de tais documentos com todo o período de carência, já que a sua eficácia probatória poderá ser estendida por prova testemunhal. Demonstradas restam, portanto, a necessária similitude fático-jurídica e divergência jurisprudencial.

Adentrando o mérito recursal, verifico que o acórdão recorrido afirmou, expressamente, que apesar de os documentos apresentados possuírem, em tese, aptidão para servir como início de prova material, não poderiam ser admitidos porque **“são provas em período remoto, só minimamente coincidente**



PODER JUDICIÁRIO
TURMA NACIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA
DOS JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS

com o período de carência, pelo que não se afigura processualmente vital a ouvida das testemunhas".

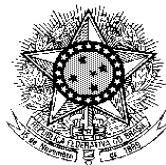
Claro está, portanto, que os documentos apresentados foram invalidados porque "só minimamente coincidiam com o período de carência". Ora, consoante jurisprudência predominante deste Colegiado Nacional e também do eg. STJ, não se exige que a prova material colacionada seja plena, sendo suficiente a existência de um início razoável, contemporâneo ao período de carência, que possa ter a sua eficácia probatória ampliada por meio de prova testemunhal, seja de forma retrospectiva, seja prospectiva, de modo a abranger todo o período de trabalho que se pretende ver reconhecido. É o que prescreve a Súmula nº 14 desta Turma Nacional, também indicada como paradigma pela recorrente: *"Para a concessão de aposentadoria rural por idade, não se exige que o início de prova material, corresponda a todo o período equivalente à carência do benefício."*

Logo, o que se tem, no caso em exame, consoante consignado no acórdão recorrido, é a existência de início de prova material, contemporâneo ao período de carência, ainda que por lapso temporal "minimamente coincidente". Como não se exige que o período da prova documental seja "totalmente" coincidente com o período de carência, não há óbice algum a que, no caso, a prova testemunhal possa vir a ampliar a eficácia probatória da prova material, devendo, por isso, ser oportunizada a sua produção no Juizado de origem. Vinco, no particular, que o acórdão de origem dispensou a colheita de prova testemunhal, por entendê-la desnecessária, ante a conclusão pela inaptidão da prova documental carreada.

Assim sendo, impõe-se, na espécie, a incidência da Questão de Ordem nº 20 desta Turma Nacional, que dispõe, *in verbis*: *"Se a Turma Nacional decidir que o incidente de uniformização deva ser conhecido e provido no que toca a matéria de direito e se tal conclusão importar na necessidade de exame de provas sobre matéria de fato, que foram requeridas e não produzidas, ou foram produzidas e não apreciadas pelas instâncias inferiores, a sentença ou acórdão da Turma Recursal deverá ser anulado para que tais provas sejam produzidas ou apreciadas, ficando o juiz de 1º grau e a respectiva Turma Recursal vinculados ao entendimento da Turma Nacional sobre a matéria de direito."*

Por conseguinte, determino o retorno dos autos ao Juizado de origem, para oportunizar a produção de prova testemunhal, a partir da premissa jurídica ora assentada.

O julgamento deste incidente de uniformização, que reflete o entendimento consolidado da Turma Nacional de Uniformização, resultará na devolução às Turmas de origem de todos os outros recursos que versem sobre o mesmo objeto a fim de que mantenham ou promovam a adequação da decisão



PODER JUDICIÁRIO
TURMA NACIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA
DOS JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS

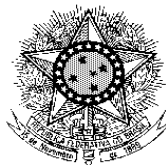
recorrida às premissas jurídicas firmadas, em cumprimento ao disposto no art. 15, §§ 1º e 3º, do RI/TNU.

Nessas razões, **dou parcial provimento** ao incidente de uniformização, para anular o julgado recorrido e determinar o retorno dos autos ao Juizado de origem, para a produção de prova testemunhal, com base no entendimento ora fixado.

É como voto.

Simone Lemos Fernandes

Juíza Federal Relatora



PODER JUDICIÁRIO
TURMA NACIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA
DOS JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS

CERTIDÃO DE JULGAMENTO

QUINTA SESSÃO ORDINÁRIA DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO

Presidente da Sessão:	MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Subprocurador-Geral da República:	BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS
Secretária:	VIVIANE DA COSTA LEITE
Relator(a):	JUÍZA FEDERAL SIMONE DOS SANTOS LEMOS FERNANDES
Requerente:	ANA MARIA RODRIGUES DE SOUSA
Proc./Adv.:	ANTONIO GLAY FROTA OSTERNO
Proc./Adv.:	ADAUDETE PIRES DUARTE
Requerido(a):	INSS
Proc./Adv.:	PROCURADORIA-GERAL FEDERAL
Origem:	CE - SEÇÃO JUDICIÁRIA DO CEARÁ
Proc. Nº.:	2005.81.10.001065-3

CERTIDÃO

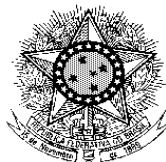
Certifico que a Egrégia Turma de Uniformização, ao apreciar o processo em epígrafe, em sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:

A Turma, por unanimidade, deu parcial provimento ao incidente de uniformização nos termos do voto do(a) Juiz(a) Relator(a).

Participaram da sessão de julgamento, os Srs. Juízes e Sras. Juízas Federais: JOSÉ SAVARIS, JOSÉ EDUARDO DO NASCIMENTO, RONIVON DE ARAGÃO, SIMONE LEMOS FERNANDES, ANTONIO SCHENKEL, VANESSA MELLO, VLADIMIR VITOVSKY, ALCIDES SALDANHA, PAULO ARENA E JORGE GUSTAVO MACEDO COSTA.

Brasília, 06 de setembro de 2011.

VIVIANE DA COSTA LEITE
Secretário(a)



PODER JUDICIÁRIO
TURMA NACIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA
DOS JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS

PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO N.º 2005.81.10.001065-3

REQUERENTE:	ANA MARIA RODRIGUES DE SOUSA
REQUERIDO:	INSS
ORIGEM:	SEÇÃO JUDICIÁRIA DO CEARÁ
RELATORA	SIMONE LEMOS FERNANDES

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APOSENTADORIA RURAL POR IDADE. INÍCIO DE PROVA MATERIAL CONTEMPORÂNEA. EXISTÊNCIA. EFICÁCIA PROBATÓRIA EXTENSÍVEL POR PROVA TESTEMUNHAL. SÚMULAS Nº 14 E 20/TNU. INCIDENTE PROVIDO EM PARTE.

1. "Para a concessão de aposentadoria rural por idade, não se exige que o início de prova material, corresponda a todo o período equivalente à carência do benefício" (Súmula nº 14/TNU).
2. Retorno dos autos ao Juizado de origem para a produção de prova testemunhal (Súmula nº 20/TNU).
3. Pedido de Uniformização de Jurisprudência provido em parte, com determinação de devolução dos recursos com mesmo objeto às Turmas de origem a fim de que, nos termos do art. 15, §§ 1º e 3º, do RI/TNU, mantenham ou promovam a adequação da decisão recorrida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, em que são partes as acima indicadas, decide a Turma Nacional de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais Federais, por unanimidade, dar parcial provimento a este Pedido de Uniformização, nos termos do relatório, voto e ementa constantes dos autos, que passam a fazer parte deste julgado.

Brasília, 06 de setembro de 2011.

Simone Lemos Fernandes

Juíza Federal Relatora